HEIZCENTER GMBH

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Lechallee 28, 86399 Bobingen · Schlüsselbergstraße 5, 88484 Gutenzell-Hürbel

I. Allgemeines, Geltungsbereich

1. Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen oder sonstigen Leistungen einschließlich Beratungsleistungen der Firma HeizCenter GmbH. Abweichende Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Bestellers gelten nicht. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als die HeizCenter GmbH ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn die Firma HeizCenter GmbH in Kenntnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden oder Auftraggebers Aufträge annimmt.

2. Die Angebote der HeizCenter GmbH sind freibleibend. Erteilte Aufträge werden erst durch schriftliche Bestätigung der HeizCenter GmbH verbindlich. Dies gilt nicht für Kleinaufträge bis zu einem Gesamtauftragsvolumen von 1.000,00 €.

3. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behält sich die HeizCenter GmbH Eigentums- und Urheberrechte uneingeschränkt vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nur nach vorheriger Zustimmung zugänglich gemacht werden und sind, wenn der Auftrag nicht erteilt wird, auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben.

4. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind.

II. Umfang der Lieferungspflicht

1. Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung durch die Firma HeizCenter GmbH maßgebend.

2. Die HeizCenter GmbH behält sich ausdrücklich zumutbare technische Änderungen an Waren oder Leistungen vor, soweit diese unumgänglich notwendig sind und nicht vorhersehbar waren.

III. Preise und Zahlungsbedingungen

1. Die Preise der HeizCenter GmbH verstehen sich als Bruttopreise, soweit nichts anderes angegeben.

2. Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart, sind die Rechnungen der Firma HeizCenter GmbH brutto innerhalb von 10 Tagen fällig, sofern der Auftraggeber Unternehmer ist. Ist der Auftraggeber Verbraucher, so sind Rechnungen innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt zu bezahlen. Bei Überschreitung des Zahlungszieles ist die Firma HeizCenter GmbH berechtigt, Verzugszinsen von 5 % über dem Basiszins der Europäischen Zentralbank zu berechnen. Ist der Besteller Unternehmer, erhöht sich der Zinssatz auf 8 % über dem Basiszinssatz.

3. Der Auftraggeber / Kunde kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Unternehmer können gegenüber den Ansprüchen der HeizCenter GmbH ein Zurückbehaltungsrecht nur geltend machen, wenn der ihnen zustehende Anspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Dies gilt auch für das unternehmerische Zurückbehaltungsrecht aus den §§ 369 bis 372 HGB. Das Aufrechnungsverbot gilt nicht für Gegenforderungen, die mit der Hauptforderung in einem Gegenseitigkeitsverhältnis stehen, sowie nicht für entscheidungsreife oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen. Zurückbehaltungsrechte aus demselben Vertragsverhältnis (§ 320 BGB) bleiben unberührt.

IV. Eigentumsvorbehalt

1. Alle von der Firma HeizCenter GmbH gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen alleiniges Eigentum der HeizCenter GmbH. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf den anerkannten Saldo, wenn Forderungen gegenüber dem Kunden / Auftraggeber in laufender Rechnung gebucht werden (Kontokorrentvorbehalt).

2. Der Auftraggeber / Kunde darf die ihm gelieferte Ware bis zur vollständigen Bezahlung weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Besteller den Lieferer unverzüglich zu benachrichtigen.

3. Bei Pflichtverletzungen des Kunden / Auftraggebers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist die Firma HeizCenter GmbH nach erfolglosem Ablauf einer dem Auftraggeber / Kunden gesetzten angemessenen Frist zur Leistung zum Rücktritt und Zurücknahme berechtigt. Die gesetzlichen Bestimmungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzungen bleiben unberührt. Der Auftraggeber / Kunde ist zur Herausgabe verpflichtet.

4. Tritt die Firma HeizCenter GmbH wegen schuldhaften vertragswidrigen Verhaltens des Auftraggebers / Kunden vom Vertrag zurück, so ist der Auftraggeber / Kunde verpflichtet, u. a. die Kosten der Rücknahme und der Verwertung des Liefergegenstandes sowie die dadurch anfallenden Verwaltungskosten zu tragen. Diese Kosten betragen ohne Nachweis 10 % des Verwertungserlöses einschließlich Umsatzsteuer. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn die Firma HeizCenter GmbH höhere oder der Auftraggeber / Kunde niedrige Kosten nachweist. Der Erlös wird dem Auftraggeber / Kunden nach Abzug der Kosten und sonstiger mit dem Vertrag zusammenhängender Forderungen gutgebracht.

V. Lieferfristen und Verzug

1. Die Einhaltung von verbindlichen Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Auftraggeber / Kunden zu liefernder Unterlagen, sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen voraus. Werden die Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen. Dies gilt nicht, wenn die Firma HeizCenter GmbH die Verzögerung zu vertreten hat.

2. Ist die Nichteinhaltung der Fristen auf höhere Gewalt zurückzuführen, verlängern sich die Fristen angemessen.

3. Der Auftraggeber / Kunde ist verpflichtet, auf Verlangen der HeizCenter GmbH innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder auf Lieferung besteht.

4. Sofern der Firma HeizCenter GmbH aus Gründen, die sie nicht zu vertreten hat, die Leistung dauerhaft unmöglich oder erheblich erschwert wird, ist sie berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall informiert die Firma HeizCenter GmbH den Auftraggeber / Kunden unverzüglich und erstattet dem Auftraggeber / Kunden die bisher erbrachten Gegenleistungen.

5. Gerät die Firma HeizCenter GmbH in Verzug, haftet sie nach Maßgabe von Ziffer X. Das Recht des Auftraggebers / Kunden, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten (§ 323 BGB), bleibt unberührt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers / Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

6. Kommt der Kunde / Auftraggeber in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist die Firma HeizCenter GmbH berechtigt, den ihr entstandenen Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der gelieferten Sache auf den Kunden / Auftraggeber über.

VI. Gefahrübergang

1. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung auf den Kunden / Auftraggeber wie folgt über:

a) Bei Lieferungen ohne Aufstellung oder Montage, wenn sie zum Versand gebracht oder abgeholt worden sind. Auf Wunsch und Kosten des Kunden / Auftraggebers werden Lieferungen vom Lieferer gegen die üblichen Transportrisiken versichert;

b) Bei Lieferungen mit Aufstellung oder Montage am Tag der Übernahme, am Ort der Aufstellung / Montage oder, soweit vereinbart, nach einwandfreiem Probebetrieb.

Ist der Kunde Verbraucher, geht die Gefahr abweichend von lit. a) erst mit Übergabe der Ware an den Verbraucher über, es sei denn, der Verbraucher hat den Beförderer selbst beauftragt, ohne dass die Firma HeizCenter GmbH ihn zuvor benannt hat.

2. Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die Durchführung oder Aufstellung oder Montage, die Übernahme am Ort der Aufstellung / Montage oder der Probebetrieb aus vom Kunden / Auftraggeber zu vertretenden Gründen verzögert wird oder der Kunde / Auftraggeber aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug gerät, so geht die Gefahr ungeachtet der Verzögerung auf den Kunden / Auftraggeber über.

3. Der Kunde darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern.

VII. Aufstellung und Montage (gilt nur für Unternehmer)

Ist der Besteller Unternehmer, so gelten für die Aufstellung und Montage - soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist - folgende Bedingungen:

1. Der Kunde / Auftraggeber hat auf seine Kosten zu übernehmen und rechtzeitig zu stellen:

alle branchenfremden Nebenarbeiten einschließlich der dazu benötigten Fach- und Hilfskräfte, Baustoffe und Werkzeuge;

die zur Montage- und Inbetriebsetzung erforderlichen Bedarfsgegenstände und Stoffe, wie z.B. Gerüste, Hebezeuge und andere Vorrichtungen, Schmierstoffe und Brennstoffe;

Energie und Wasser an der Verwendungsstelle einschließlich der Anschlüsse, Heizungen, Beleuchtung sowie Entsorgung des Brauchwassers;

bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der Maschinenteile, Materialien und Werkzeuge, geeignete und verschließbare Räume;

mobile Sanitäreinrichtungen, soweit nach der Arbeitsstättenverordnung erforderlich.

2. Verzögert sich die Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme durch nicht von der Firma HeizCenter GmbH zu vertretender Umstände, so hat der Auftraggeber / Kunde in angemessenem Umfang die Kosten für Wartezeit und zusätzlich erforderliche Reisen des Lieferers oder des Montagepersonals zu tragen.

3. Der Kunde / Auftraggeber hat der Firma HeizCenter GmbH die Dauer der Arbeitszeit des Montagepersonals, sowie die Beendigung der Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme unverzüglich zu bescheinigen.

4. Verlangt die Firma HeizCenter GmbH nach Fertigstellung die Abnahme, so hat sie der Auftraggeber / Kunde innerhalb von 2 Wochen vorzunehmen. Geschieht dies nicht, so gilt die Abnahme als erfolgt. Die Abnahme gilt gleichfalls als erfolgt, wenn die Lieferung - ggf. nach Abschluss einer vereinbarten Testphase - in Gebrauch genommen worden ist.

VIII. Entgegennahme

Der Kunde / Auftraggeber darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern. Eventuelle Transportschäden sind vom Kunden / Auftraggeber vor der Annahme der Lieferung gegenüber dem Frachtführer zu rügen bzw. nach Annahme entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen und Fristen in Textform (z. B. E-Mail) anzuzeigen. Die gesetzlichen Mängelrechte des Kunden, insbesondere von Verbrauchern, bleiben von dieser Obliegenheit unberührt.

IX. Gewährleistung und Sachmängel

1. Ist der Kunde / Auftraggeber Verbraucher, so gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.

2. Die nachfolgenden Regelungen gelten für Unternehmer:

a) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware, bei Werkleistungen ab Abnahme. Dies gilt nicht (i) für Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aufgrund von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, (ii) bei arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, (iii) für Ansprüche wegen eines Bauwerks oder einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (§§ 438 Abs. 1 Nr. 2, 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB), sowie (iv) für Rückgriffsansprüche nach §§ 445a, 445b, 478 BGB; insoweit gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. Festgestellte Mängel sind der Firma HeizCenter GmbH unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

b) Im Falle mangelhafter Lieferung hat der Kunde / Auftraggeber nach Wahl der Firma HeizCenter GmbH Anspruch auf Nachbesserung oder kostenlose Ersatzlieferung. Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Kunde / Auftraggeber nach seiner Wahl mindern oder vom Vertrag zurücktreten.

c) Die Gewährleistung gilt nicht für Schäden, die auf fehlerhafter Bedienung und / oder Wartung durch den Kunden / Auftraggeber, auf einer unzulässigen Beanspruchung, auf ungeeigneten Betriebsmitteln, auf normaler Abnutzung oder sonstigen, von der Firma HeizCenter GmbH nicht zu vertretenden Ereignissen beruhen. Die Gewährleistung erstreckt sich auch nicht auf Mängel, die zurückzuführen sind

auf vom Kunden / Auftraggeber gelieferte Materialien, Erzeugnisse oder auf eine vom Kunden / Auftraggeber vorgeschriebenen Konstruktion. Eine Gewährleistungspflicht entfällt ferner bei Leistungen, bei denen im Einvernehmen mit dem Kunden / Auftraggeber anstelle an sich erforderlicher Neuteile gebrauchte Teile Verwendung finden oder vom Kunden / Auftraggeber Teile gestellt werden, sofern die Mängel auf diese Teile zurückzuführen sind.

d) Bei unberechtigter Mängelrüge ist die Firma HeizCenter GmbH berechtigt die ihr daraus entstandenen Aufwendungen und Kosten vom Kunden / Auftraggeber ersetzt zu verlangen. Dies gilt insbesondere, wenn keine Gewährleistungsarbeiten vorliegen oder ein Auftrag nicht durchgeführt werden konnte, weil der beanstandete Fehler unter Beachtung der Regeln der Technik nicht festgestellt werden konnte, der Kunde / Auftraggeber dem vereinbarten Termin schuldhaft versäumt hat oder der Auftrag während der Durchführung zurückgezogen wurde.

X. Sonstige Schadenersatzansprüche

1. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden (im Folgenden: Schadenersatzansprüche) - gleich aus welchem Rechtsgrund - insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen.

2. Dies gilt nicht für die Haftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, aus der Übernahme einer Garantie sowie nach dem Produkthaftungsgesetz. Bei einfach fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten — das sind Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf — ist die Haftung auf den vertragstypischen, bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt; diese Begrenzung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden / Auftraggebers ist mit der vorstehenden Regelung nicht verbunden.

3. Soweit dem Kunden / Auftraggeber nach diesem Artikel X. Schadenersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfristen. Dies gilt nicht für Schadenersatzansprüche aufgrund von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, nach dem Produkthaftungsgesetz oder aufgrund von Handlungen vor Gefahrübergang. In diesen Fällen gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

4. Wenn und soweit die Haftung der Firma HeizCenter GmbH ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen der Firma HeizCenter GmbH.

XI. Gerichtsstand und anwendbares Recht

1. Ausschließlicher Gerichtsstand ist, wenn der Kunde / Auftraggeber Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, bei allen aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz der Firma HeizCenter GmbH. Die Firma HeizCenter GmbH ist aber berechtigt, auch am Sitz des Kunden / Auftraggebers zu klagen.

XII. Für Verbraucher: Widerrufsbelehrung und Widerrufsformular

Ist der Besteller Verbraucher und wird der Vertrag außerhalb von Geschäftsräumen (§ 312b BGB) oder im Fernabsatz, d. h. unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln wie Brief, Telefon oder E-Mail (§ 312c BGB), geschlossen, steht ihm ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Es gelten die diesen AGB beigefügte Widerrufsbelehrung und das ebenfalls beigefügte Muster-Widerrufsformular.

XIII. Hinweis nach § 36 VSBG (Verbraucherstreitbeilegung)

Die HeizCenter GmbH ist zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit.

ANLAGE — FÜR VERBRAUCHER

Widerrufsbelehrung

für Verbraucher bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (HeizCenter GmbH, Lechallee 28, 86399 Bobingen, Telefon: +49 8234 9665900, E-Mail: service@heizcenter.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

FÜR VERBRAUCHER

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An: HeizCenter GmbH, Lechallee 28, 86399 Bobingen, E-Mail: service@heizcenter.de

– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):

_____

– Bestellt am (*)/erhalten am (*): _____

– Name des/der Verbraucher(s): _____

– Anschrift des/der Verbraucher(s): _____

_____

– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier): _____

– Datum: _____

(*) Unzutreffendes streichen.